

Kupní smlouva – vady, odpovědnost, záruka a vedlejší ujednání

Charakteristika kupní smlouvy

Kupní smlouva patří mezi **nejčastěji uzavírané smlouvy vůbec**. Může se týkat velmi širokého spektra věcí – od běžného spotřebního zboží (např. potravin, oblečení) až po rozsáhlý majetek (např. nemovitosti, podniky, technologie).

- Kupní smlouvou se **prodávající zavazuje** předat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu **nabytí vlastnického práva**, zatímco **kupující se zavazuje** věc převzít a **zaplatit kupní cenu**.
- Smlouva **nemusí být písemná**, s výjimkou převodu **nemovitých věcí**, kde zákon písemnou formu vyžaduje.
- V případech, kdy je jednou ze stran **spotřebitel**, platí **zvláštní pravidla na jeho ochranu**. Ta mají přednost před běžnými ustanoveními kupní smlouvy.

Dříve byla úprava kupní smlouvy rozdělena mezi občanský a obchodní zákoník. Nový občanský zákoník (NOZ) tento dualismus zrušil – kupní smlouvy nyní upravuje jednotně.

Odpovědnost za vady

Kupující má právo požadovat, aby mu byla prodána věc bez vad. Pokud se vada objeví, řeší se tzv. odpovědnost za vady. V současnosti se již neřeší, zda je vada opravitelná nebo ne, ale zda vada představuje podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.

1. Podstatné porušení smlouvy

Podstatné porušení znamená, že kdyby kupující věděl o vadě při uzavírání smlouvy, věc by vůbec nekoupil.

Příklady: *auto s vadným motorem, nový telefon s rozbitým displejem, zkažené maso*

V tomto případě má kupující právo:

- Na odstranění vady výměnou za novou věc nebo doplněním chybějící části,
- Na opravu věci,
- Na přiměřenou slevu z kupní ceny,
- Na odstoupení od smlouvy (vrácení věci a peněz).

Pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy.

2. Nepodstatné porušení smlouvy

Jde o vady, které nebrání užívání věci, ale přesto snižují její hodnotu nebo funkčnost.

Příklad: *kosmetické vady, drobné oděrky, nefunkční doplňky*

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

- Na odstranění vady,
- Na přiměřenou slevu z kupní ceny.

I zde platí, že pokud prodávající vadu včas neodstraní, může kupující požadovat slevu nebo odstoupit. Kupující navíc nemusí zaplatit tu část kupní ceny, která odpovídá vadě – do jejího odstranění.

Záruka a doba pro uplatnění práv z vadného plnění

- Pokud kupující koupí zboží jako spotřebitel od podnikatele, platí pro tzv. spotřební zboží zákonná záruční doba 24 měsíců.
- Reklamací lze uplatnit u vad, které se projeví do dvou let od převzetí věci, pokud se neprokáže, že kupující věc poškodil sám.
- Pokud prodávající poskytne záruku nad rámec zákona, jde o tzv. smluvní záruku.

Vedlejší ujednání ke kupní smlouvě

Vedlejší ujednání jsou právní mechanismy, které doplňují kupní smlouvu a zajišťují její hladké plnění nebo chrání strany pro případ, že některá z nich **nesplní své povinnosti**.

1. Výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje

- Kupující nebo prodávající se zavazuje, že na žádost druhé strany **věc vrátí za úplatu**.
- Nově lze tuto výhradu sjednat i pro **nemovitosti**.
- **Lhůta:**
 - movité věci: **do 3 let**
 - nemovité věci: **do 10 let**

2. Výhrada lepšího kupce

- Proávající může přednostně prodat věc **jinému zájemci**, který se přihlásí **ve stanovené lhůtě**.
- Kdo je "lepší kupec", rozhoduje **subjektivně prodávající** – může dát přednost i tomu, kdo nabízí nižší cenu.
- **Lhůta:**
 - movité věci: **3 dny od uzavření smlouvy**
 - nemovitosti: **1 rok**

3. Koupě na zkoušku

- Kupující si věc vyzkouší a až **dodatečně potvrdí, že ji kupuje**.
- Pokud se nedomluví jinak, platí:
 - movité věci: **3 dny na vyjádření**
 - nemovitosti: **1 rok**

4. Výhrada vlastnického práva

- Kupující se **nestává vlastníkem věci ihned**, ale až po **úplném zaplacení kupní ceny**.
- Tento institut chrání prodávajícího např. v situaci, kdy kupující **zboží převezme, ale nezaplatí**.

5. Předkupní právo

- Pokud vlastník chce věc prodat, musí ji **nejprve nabídnout předem určené osobě** (Např. bývalému spoluvlastníkovi).
- U **nemovitostí** musí být nabídka písemná.
- Předkupní právo lze sjednat jako tzv. **věcné právo**, které přechází i na dědice.

Kontrolní otázky

1. Kdy je nutné uzavřít kupní smlouvu v písemné formě?
2. Jaký je rozdíl mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy?
3. Jaká práva má kupující při podstatném porušení smlouvy ze strany prodávajícího?
4. Do kdy může spotřebitel uplatnit právo z vady u spotřebního zboží?
5. Co znamená výhrada vlastnického práva v kupní smlouvě?
6. Kdy může prodávající využít výhradu lepšího kupce?
7. Co je koupě na zkoušku a jak dlouho má kupující na její schválení?

Naposledy změněno: pátek, 25. července 2025, 14.38

Copyright © 2025 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.